

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת : חברת הכנסת פנינה תמנו

פ/25/6137

הצעת חוק שירות המדינה (מינויים) (תיקון – ייצוג מגדרי הולם למשרות ניהול כללי במשרדי הממשלה), התשפ"ה–2025

1. תיקון סעיף 12. בחוק שירות המדינה (מינויים), התשי"ט–1959¹, בסעיף 12, האמור בו יסומן "(א)" ואחריו יבוא :

"(ב) (1) בקרב המנהלים הכלליים בשירות המדינה יהיה ייצוג לכל אחד מהמינים של לפחות 40 אחוזים.

(2) לא יאושר על ידי הממשלה מינוי מנהל כללי בניגוד לפסקה (1).

(ג) נציב שירות המדינה יגיש אחת לשנה לוועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון חברתי של הכנסת, דין וחשבון על אופן יישום הוראות סעיף זה, ובכלל זה על אלה : מספר המנהלים הכלליים במשרדי הממשלה בחלוקה לפי מגדר ומספר המועמדים והמועמדות שנבחנו לכל אחת מהמשרות כאמור."

דברי הסבר

כיום, נשים נעדרות מעמדות מנהיגות וקבלת החלטות רבות, ובראשן מניהול משרדי הממשלה. בדוח שפרסם המכון הישראלי לדמוקרטיה ביולי 2024 עולה כי רק כ-16% ממינויי המנכ"לים מראשית כהונת הממשלה ה-30 ועד יולי 2024 היו נשים (38 מתוך 235), בעוד שבתקופת הממשלה ה-36 בשנת 2021 שיעור המנכ"ליות במשרדי הממשלה עמד על 39%. בממשלה הנוכחית, 2 נשים בלבד מונו למנכ"ליות (5% מכל המינויים). מדובר בנתון מדאיג במיוחד לאור העובדה כי אחוז הנשים מכלל האוכלוסייה בישראל עומד על 50%.

לפי הצעת החוק, ייקבע ייצוג מגדרי הולם במינוי מנהלות ומנהלים כלליים של משרדי ממשלה, כך שיהיה ייצוג של לפחות 40 אחוז לכל אחד משני המינים. על מנת להבטיח את הייצוג ההולם, מוצע כי מדי שנה יפורסם דוח בעניין מינויי מנכ"לים ויוגש לוועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי של הכנסת. בנוסף יצוין כי סעיף 55 לחוק שירות המדינה (מינויים), התשי"ט–1959, מטיל את האחריות על ביצוע החוק על ראש הממשלה. בהתאם לכך, האחריות על ביצוע הוראות הסעיף המוצע יוטלו גם הן על ראש הממשלה מתוקף היותו האחראי על השרים הממנים את משרת המנכ"ל למשרדים השונים. מטרתה של הצעת החוק היא לשפר את האיזון המגדרי, אשר לפי מחקרים שונים מביא לקבלת החלטות טובה יותר, ומאפשר ראייה רחבה יותר על כלל הסוגיות העומדות לפתחם של משרדי הממשלה. הצעת חוק זוהי הונחה על שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חברת הכנסת פנינה תמנו (פ/25/5391; הוסרה מסדר היום ביום כ' בתמוז התשפ"ה (16 ביולי 2025)).

הצעת החוק זוהי לפ/25/5391 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ז בתמוז התשפ"ה (23.07.2025)